

מסורת הש"ס

בַּת־נִי ו**הלה הוּאִיַּא שמכר לו שדה**. הלזה הוּאִיַּא עליו שטר מכירה מאחזרת לשטר ההלואה ואומר שטרך מווייף או פרוע שאס הייתי חייב לך לא היית מוכר לי את השדה שהיה לך לגבות את חובך: זה **היה פקח שמכר לו את השדה**. לפי שהיה זה מצרים מטלטליו ולא היה לו מהיכן ימשכנו על חובו ועכשיו יעול את הקרקע: **גב' באסרא שהלוקה יהיז זוזי והדר כסני שטר מכירה כוּני עלמא לא פליגי**. שהיה למוכר לעכב בחובו המעות שקיבל ולא יכתוב לו השטר וכיון שכתבו הוכיח שאין לו עליו חוב: **למימסר מודעא**. ואיני מוכר לו אלא שאוכל למשכנו: **חברא אים לני**. ויודיעהו ולא יקח עוד השדה: **בתנ' שנים שהוּאִיַּא שטר חוב זה על זה**. לראובן ע"ל שמעון ושמעון ע"ל לראובן שטר שהוּאִיַּא לראובן מוקדם ושל שמעון מאוחר: **אדמון אומר**. יכול שמעון לומר ללראובן: **אינו חייב הייתי לך**. כדברי שטרך כיצד אתה לזה ממני אחרי כן היה לך לתבוע את חובך ממני: **זה גוצה וזה גוצה**. אפילו מלוה של חברו נצטיל מלוה שהלוהו אלא צ"ד יורדין לנכסי כל אחד ומגבין לשכנגדו את חובו: **גב' הפוכי מטרתא למה לי**. הנושא שני מרזופין של עור ומשאן שזה מה יתרון לו להפוך של ימין לשמאל ושל שמאל לימין: **נשלו הן שמין**. מה שאמרנו חכמים בעל חוב צדיעניות דקרקעות הלזה שמין שאס יש ללוה שדה שהיא ציעונית לכל אדם ואללו היא עידית שאסר שדותיו גרועות הימנה אין צ"ח גוצה הימנה: ורז **שסס פכר נשל כל אדם הן שמין**. וסוף סוף כי הדר אחי האי למגיבי ציעונית שהיתה שלו שקיל: **ולרז נחמן**. נהי נמי דנשלו הן שמין מאי חזית כו': **סוף סוף כי אסו למגיבי נהדי אסו**. שהרי עשוק הוּאִיַּא שטרותיהן צבית דין: **מר פכר נשלו הן שמין**. ולאו הפוכי מטרתא הוא דממה נפשך איכא רווחא לנצל ויצורית דאי חצריה קדים ברישא וגבי איכא גציה עידית וציעונית ויצורית ומגבי להאך ציעונית ואי עידית ומגבי לחצריה ויצורית: **ומר פכר נשל עולם הן שמין**. וכיון דנהדדי אסו למגיבי יהבי צית דין ציעונית לנצל ויצורית ברישא והדר גבי לה מיניה הלכך הפוכי מטרתא הוא: **סנן זה גוצה וזה גוצה**. נהי נמי דאית להו לרצנן ששניהם השטרות כשרים ועמוד זה נשלו וזה נשלו אלמא ש"מ נשלו הן שמין ולאו הפוכי הוא: **כגון שלזה זה לעשר**.

בתנ' והלה הוּאִיַּא שמכר לו שדה. הלזה הוּאִיַּא עליו שטר מכירה מאחזרת לשטר ההלואה ואומר שטרך מווייף או פרוע שאס הייתי חייב לך לא היית מוכר לי את השדה שהיה לך לגבות את חובך: זה **היה פקח שמכר לו את השדה**. לפי שהיה זה מצרים מטלטליו ולא היה לו מהיכן ימשכנו על חובו ועכשיו יעול את הקרקע: **גב' באסרא שהלוקה יהיז זוזי והדר כסני שטר מכירה כוּני עלמא לא פליגי**. שהיה למוכר לעכב בחובו המעות שקיבל ולא יכתוב לו השטר וכיון שכתבו הוכיח שאין לו עליו חוב: **למימסר מודעא**. ואיני מוכר לו אלא שאוכל למשכנו: **חברא אים לני**. ויודיעהו ולא יקח עוד השדה: **בתנ' שנים שהוּאִיַּא שטר חוב זה על זה**. לראובן ע"ל שמעון ושמעון ע"ל לראובן שטר שהוּאִיַּא לראובן מוקדם ושל שמעון מאוחר: **אדמון אומר**. יכול שמעון לומר ללראובן: **אינו חייב הייתי לך**. כדברי שטרך כיצד אתה לזה ממני אחרי כן היה לך לתבוע את חובך ממני: **זה גוצה וזה גוצה**. אפילו מלוה של חברו נצטיל מלוה שהלוהו אלא צ"ד יורדין לנכסי כל אחד ומגבין לשכנגדו את חובו: **גב' הפוכי מטרתא למה לי**. הנושא שני מרזופין של עור ומשאן שזה מה יתרון לו להפוך של ימין לשמאל ושל שמאל לימין: **נשלו הן שמין**. מה שאמרנו חכמים בעל חוב צדיעניות דקרקעות הלזה שמין שאס יש ללוה שדה שהיא ציעונית לכל אדם ואללו היא עידית שאסר שדותיו גרועות הימנה אין צ"ח גוצה הימנה: ורז **שסס פכר נשל כל אדם הן שמין**. וסוף סוף כי הדר אחי האי למגיבי ציעונית שהיתה שלו שקיל: **ולרז נחמן**. נהי נמי דנשלו הן שמין מאי חזית כו': **סוף סוף כי אסו למגיבי נהדי אסו**. שהרי עשוק הוּאִיַּא שטרותיהן צבית דין: **מר פכר נשלו הן שמין**. ולאו הפוכי מטרתא הוא דממה נפשך איכא רווחא לנצל ויצורית דאי חצריה קדים ברישא וגבי איכא גציה עידית וציעונית ויצורית ומגבי להאך ציעונית ואי עידית ומגבי לחצריה ויצורית: **ומר פכר נשל עולם הן שמין**. וכיון דנהדדי אסו למגיבי יהבי צית דין ציעונית לנצל ויצורית ברישא והדר גבי לה מיניה הלכך הפוכי מטרתא הוא: **סנן זה גוצה וזה גוצה**. נהי נמי דאית להו לרצנן ששניהם השטרות כשרים ועמוד זה נשלו וזה נשלו אלמא ש"מ נשלו הן שמין ולאו הפוכי הוא: **כגון שלזה זה לעשר**.

בתנ' והלה הוּאִיַּא שמכר לו שדה. הלזה הוּאִיַּא עליו שטר מכירה מאחזרת לשטר ההלואה ואומר שטרך מווייף או פרוע שאס הייתי חייב לך לא היית מוכר לי את השדה שהיה לך לגבות את חובך: זה **היה פקח שמכר לו את השדה**. לפי שהיה זה מצרים מטלטליו ולא היה לו מהיכן ימשכנו על חובו ועכשיו יעול את הקרקע: **גב' באסרא שהלוקה יהיז זוזי והדר כסני שטר מכירה כוּני עלמא לא פליגי**. שהיה למוכר לעכב בחובו המעות שקיבל ולא יכתוב לו השטר וכיון שכתבו הוכיח שאין לו עליו חוב: **למימסר מודעא**. ואיני מוכר לו אלא שאוכל למשכנו: **חברא אים לני**. ויודיעהו ולא יקח עוד השדה: **בתנ' שנים שהוּאִיַּא שטר חוב זה על זה**. לראובן ע"ל שמעון ושמעון ע"ל לראובן שטר שהוּאִיַּא לראובן מוקדם ושל שמעון מאוחר: **אדמון אומר**. יכול שמעון לומר ללראובן: **אינו חייב הייתי לך**. כדברי שטרך כיצד אתה לזה ממני אחרי כן היה לך לתבוע את חובך ממני: **זה גוצה וזה גוצה**. אפילו מלוה של חברו נצטיל מלוה שהלוהו אלא צ"ד יורדין לנכסי כל אחד ומגבין לשכנגדו את חובו: **גב' הפוכי מטרתא למה לי**. הנושא שני מרזופין של עור ומשאן שזה מה יתרון לו להפוך של ימין לשמאל ושל שמאל לימין: **נשלו הן שמין**. מה שאמרנו חכמים בעל חוב צדיעניות דקרקעות הלזה שמין שאס יש ללוה שדה שהיא ציעונית לכל אדם ואללו היא עידית שאסר שדותיו גרועות הימנה אין צ"ח גוצה הימנה: ורז **שסס פכר נשל כל אדם הן שמין**. וסוף סוף כי הדר אחי האי למגיבי ציעונית שהיתה שלו שקיל: **ולרז נחמן**. נהי נמי דנשלו הן שמין מאי חזית כו': **סוף סוף כי אסו למגיבי נהדי אסו**. שהרי עשוק הוּאִיַּא שטרותיהן צבית דין: **מר פכר נשלו הן שמין**. ולאו הפוכי מטרתא הוא דממה נפשך איכא רווחא לנצל ויצורית דאי חצריה קדים ברישא וגבי איכא גציה עידית וציעונית ויצורית ומגבי להאך ציעונית ואי עידית ומגבי לחצריה ויצורית: **ומר פכר נשל עולם הן שמין**. וכיון דנהדדי אסו למגיבי יהבי צית דין ציעונית לנצל ויצורית ברישא והדר גבי לה מיניה הלכך הפוכי מטרתא הוא: **סנן זה גוצה וזה גוצה**. נהי נמי דאית להו לרצנן ששניהם השטרות כשרים ועמוד זה נשלו וזה נשלו אלמא ש"מ נשלו הן שמין ולאו הפוכי הוא: **כגון שלזה זה לעשר**.

שני דיני פרק שלשה עשר כתובות

קי.

ורבנן חברך **חברא אית ליה**. והא דמסקינן לעיל אַליאַ דכולי עלמא דלא איבעי ליה למימסר מודעא גבי לעלמו לא איצד זכותו דלממרינן חברך חכרא אית ליה יש לומר דלא דמי דמה שעשאה סימן לא הוה כל כך הודאה כמו הכא שהוּאִיַּא שמכר לו את השדה הילכך לא איבעי ליה למימסר מודעא אצל חברו הודאה פליגי דדמיא טפי להודאה ולפרש"י אתי שפיר דלעיל דחאי לא הוה ליה למערער למימסר מודעא דללמא שמע המוכר לו שדה מהא וימנע למוכרה ויהיה לו הפסד שלא ימנא שדות לקנות אצל ה הכא גבי מכירת שדה אינו כל כך הפסד דהריה לוקמים ימנא דלמריי אינשי וצין קנית וצינת אפקדתו):

סוף סוף כי אתו אַמיגבי בהדי הדדי קאתו. אַע"ג דנוקקין לתבוע תמילה היכא דאית ליה פסידא אין נוקקין כדמוכח התם (ב"ק דף ק"ז מו: ושם) טעמא כגון דזילי נכסיה: **שְׁלֵשׁ ארצות לַנְּשׂוּאִין**. תוספתא ד"א צומן שהיה מיהודה ואירס ציהודה או צן גליל שאירס צגליל אצל צן יהודה שאירס צגליל או צן גליל שאירס ציהודה כופין אותם לאלת שעל מנת כן נשאה: הכי

עלמא עידית ועידית בינונית ובינונית זיבורית וזיבורית ודאי הפוכי מטרתא הוא כי פליגי דאית ליה לחד בינונית ולחד זיבורית רב נחמן סבר הוה גובה וזה גובה קסבר בשלו הן שמין אתי בעל זיבורית וגבי ליה לבינונית דהוה גביה עידית ואתא ההוא ושקיל זיבורית ורב ששת אמר הפוכי מטרתא למה לי קסבר בשל כל אדם הן שמין סוף סוף כי אתי ההוא בינונית דנפשיה קשקיל ולרב נחמן מאי חזית דאתי בעל זיבורית ברישא ליתי בעל בינונית ברישא וליגבי זיבורית וליהדר וליגבי ניהליה לא צריכא דקדים תבעיה סוף סוף כי אתו למגבי בהדי הדדי קאתו אלא לא צריכא דאית ליה לחד עידית ובינונית ואית ליה לחד זיבורית מר סבר ב בשלו הן שמין ומר סבר בשל כל אדם הן שמין תנן וחכ"א זה גובה וזה גובה א תרגמה רב נחמן אליבא דרב ששת יכונן שלוה זה לעשר זה לחמש ה"ד אילימא ראשון לעשר ושני לחמש בהא לימא אדמון אילו הייתי חייב לך כיצד אתה לזה ממני הא לא מנא זמניה הא לא מנא זמניה ואי דלא מנא זמניה ומ"ט דאדמון לא צריכא דאתא בההוא יומא דמשלם חמש מר סבר יַעביד איניש דיויף ליומיה ומ"ס לא עביד איניש דיויף ליומיה רמי בר חמא אמר הכא ביתמי עסקינן דיתמי מוגבא גבי אנגביי לא מגבינן מינייהו והא זה גובה וזה גובה קתני זה גובה וזה ראוי לגבות ואין לו אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דזה גובה וזה גובה קתני ועוד לגביניהו ארעא ליתמי וליהדר וליגביניהו מינייהו כדרב נחמן אַדאמר ר"ג אמר רבה בר אבוה יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן בעל חוב חוזר וגובה אותן מהן קשיא ולוקמה דאית להו ליתמי זיבורית ואית ליה לדידיה א עידית ובינונית דאולי יתמי גבו בינונית ומוגבו ליה זיבורית דאי נמי בשל כל אדם הן שמין הא א אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מזיבורית והני מילי היכא דלא תפס אבל היכא דתפס תפס: **בתנ' שֵׁלש ארצות לַנְּשׂוּאִין** יהודה ועבר הירדן והגליל אין מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך אבל באותה הארץ מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך אבל

של א יוכל הנושה לתבועו עד עשר שנים דאיכא רווחא דהמתנה: **אילימא ראשון לעשר**. ושני צא אללו לסוף שנה ולזה לתמס: **צא לימא אדמון כו' הא לא מטא זמניה**. ונוח היה לו לזה שהלוה א ויתצנעו לסוף חמש ועדיין יהא חובו מעוכב צידו עד השלמת עשר משיהא פורע לו בחובו: **אי דמטא זמניה**. אס שלמו חמשת השנים כשצא המלוה ללוות מן הלזה: **מ"ט דרצנן**. דמכשרי שטרו של מלוה ראשון הרי הגיע זמנו והיה לו לתבועו ולא ללוות דעבד לזה לאיש מלוה: **לא לריכא דאסא**. לגביה ולזה הימנו ציומא דמשלם חמש: **צימתי עסקינן**. שמת אחד מהן והיתומים צאים ותובעים ואין להם קרקע שהיא שכנגדם גוצה שטרו מהן דלא משעבדי מטלטלי דיתמי לנצל חוב: **ה"ג ולוקמה דאוס לכו לימתי ויצורים ואוס ליה לדידיה עידים וציעונית דאי נמי נשל כל אדם הן שמין אין נפרעים כו': בתנ' ג' ארלוס לנשואין**. שלש ארלוס הן בצרך ישראל חלוקות לענין נשואי אשה שאס נשא אשה נצחת מהא אינו יכול לכופה לילך אחריה מארץ אל ארץ: **אין מוציאין**. מוז לזו לא מעיר לעיר ולא מכרך לכרך. כך גדול מעיר והוא מקום שזוקים ומכל סביביו צאים שס לסחורה וכל דבר מאי צו:

אצל

מלתבוע את שמעון עד שהשלימה שנתו של שמעון ועכשיו אנו רואין שזמן שני השטרות הגיע לגבות קסבר רב נחמן זה גובה וזה גובה שבי"ד נוקקין לנכסי כל אחד ואחד לפרוע למי שכנגדו ורב ששת סבר הפוכי מטרתא למה לי כאדם שטעון שתי משואות אחד בכתף ימינו וא' בכתף שמאלו מה נהנה להפך מזה לזה כיון שכובד שניהם שוה גם עכשיו נמי כיון שההלואות שוות ושתיהן הגיע זמנן לגבות יחד תצא הלואה כנגד הלואה וזה יעמוד בשלו וזה יעמוד בשלו ואמורנן דכולי עלמא עדיית ועידית בינונית ובינונית ובורית ובורית ודאי הפוכי משדראתא הוא כי פליגי דאית ליה לחד עידית ובינונית ואית ליה לחד זיבורית מר סבר בשלו הן שמין ומר סבר בשל כל אדם הן שמין פי' אם היו קרקעות שוות לא פליגי דהפוכי משדראתא הוא אלא כי פליגי בשאין שוות כגון שהיה לו לראובן עידית ובינונית ושמעון אין לו אלא זיבורית דאתי שמעון וגבי מראובן כינונית כדון בי"ח והדר ראובן ושקיל משמעון זיבורית דאותה כינונית נשבה מראובן נעשה אצלו עידית ולא שקיל ראובן מיניה אלא זיבורית שאין בעל חוב דינו בעידית וקסבר רב נחמן בשלו הן שמין דאע"ג

עין משפט**נר מצוה**

גב א ב מיי פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלי"א טו"ש"ע חו"מ סי' פה סעי' ה:
גג ג ד ה ו ז מיי שם הלי"א טו"ש"ע שם סעי' ג:
גד ח טו"ש"ע שם סעי' ה:
גה ט מיי פ"ג מהל' אישות הל' י ח כגג לאין פא טו"ש"ע אה"ע סי' עה סעי' ה:



תוספות רי"ד (המשך)

עצמן עבד לזה לאיש מלוה ולא בבית אותו בחובך אלא ודאי נראין הדברים ששטרך מווייף הוא ואינו גובה ראובן בשטרו כלום. וחכ"א בעבור זה לא יפסל שטרו של ראובן אלא זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו. היכי דמי אי דלא מטא זמניה הא לא מטא זמניה ומ"ט דאדמון ואי דמטא זמניה הא מטא זמניה ומ"ט דרבנן פי' ההלואה האחרונה שהלוה שמעון לראובן מנה מהי הייתה אם הייתה עד דלא מטא זמניה דשטרא לראובן ששטרו היה עד שנה א' וקדים השנה אינו יכול לתבעו את שמעון מאותו מנה ועד שלא השלימה השנה בא ראובן אצל שמעון והלוהו מנה בהא לימא אדמון אילו הייתי לך כיצד אתה לזה ממני והרי עדיין לא הגיע זמן שטרו של ראובן לגבות משמעון וכפכור זה חזר ולזה ממנו ולא יכול לגבות אותו המנה בחובו ולקח ממנו בהלוואה ולימא יתבטל שטרו של ראובן מפני שהזרזו משמעון ואי דמטא זמניה כגון שהגיעה השנה ואח"כ לזה ראובן משמעון מנה. א"כ מ"ט דרבנן שפיר קאמר אדמון א' דילמא א"ל שמעון אילו שטרך לאמור למה לא גבית ממני המנה בחובך כיון שהגיע זמן שטרך לגבות וליקחת ממני בהלוואה ועשית עצמך עבד לזה לאיש מלוה: לא צריכה ביומא דמישלם זמניה מר סבר עבדי איניש דיויף בימיה. פי' ביום ששלמתם השנה בא ראובן ולזה משמעון אדמון סבר לא עביד איניש דיויף בימיה שכיון שלמחר יכול לתבוע את חובו מי הביאך ליקח ממנו בהלוואה היום ימתן זה היום ולמחר יגבה חובו אלא ודאי מווייף הוא. וחכמים סברי עבדי דיויף בימיה שמא היה דחוק למעות ביותר ולא יכול להמתין עד למחר ולקח ממנו היום בהלוואה היילכך שני השטרות קיימים וזה גובה שטר חובו בזמנו וזה גובה שטר חובו בזמנו. ואמר שנים שהוציא שטר חוב זה על זה רב נחמן אמר זה גובה וזה גובה ורב ששת אמר הפוכי משדראתא למה לי אלא זה עומד בשלו וזה עומד בשלו פי' כגון ראובן שהוציא שטר על שמעון שהלוהו מנה ביסין מכאן ועד שנה ושמעון הוציא שטר על ראובן שהלוהו מנה באייר מכאן ועד שנה דאליבא דכ"ע שטרות שניהן קיימים שהרי כשהזרז שמעון והלוה מנה לראובן באייר עדיין לא הגיע זמנו של ראובן לגבות משמעון ומודה בזה אדמון דזה גובה וזה גובה כדאמרן ואירע הדבר שהמתין ראובן

^[1] נראה דלי' לעיל למה לא שמעון אינו שטרך אמת